

1503901-77.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Quadrilha ou Bando

Magistrado: RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... forma, os denunciados praticaram diversos furtos de catalisadores automotivos em Limeira e região (cf. relatório nº 387/21, de fls. 07/13).

Dentre os crimes patrimoniais cometidos, no dia 22 de setembro de 2021, CARLOS, IGOR, GABRIEL e MARIA EDUARDA, previamente ajustados para o furto, trafegavam com o veículo GM/Corsa Classic, placas DQP-7398, por esta urbe, quando avistaram o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503901-77.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503901-77.2021.8.26.0320

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Quadrilha ou Bando

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL SINIBALDI DA COSTA e outros

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA, IGOR GABRIEL SILVA CAMPOS, GABRIEL SINIBALDI DA COSTA e MARIA EDUARDA DE LIMA DA SILVA estão sendo processados por infração ao art. 155, §4º, IV (por duas vezes), na forma do art. 71, caput, e no art. 288, caput, todos do Código Penal, porque:

1 - Em data incerta, mas até o mês de dezembro de 2021, nesta Cidade e Comarca, associaram-se para o fim específico de cometer crimes patrimoniais

2 - No dia 22 de setembro de 2021, por volta das 10h20, na Rua Orlando Módulo, altura do nº 985, Jardim Anhanguera, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso e idênticos propósitos, subtraíram para eles um catalisador automotivo do veículo Fiat/Palio, placas DIG-8207, pertencente a Josimar Aguiar dos Santos (boletim de ocorrência nº 2305/2021, fls. 14/15).

3 - No dia 24 de setembro de 2021, por volta das 11h, na Rodovia SP 330, nas dependências do Posto Graal Topazio, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso e idênticos propósitos, subtraíram para eles um catalisador automotivo do veículo Ford/Ecosport, placas DUD-1204, pertencente a Manoel Carlos Nogaia (boletim de ocorrência nº 1694/2021, fls. 18/19).

Narra a denúncia que CARLOS, IGOR, GABRIEL e MARIA EDUARDA associaram-se de forma estável e permanente para o cometimento de crimes de furto de catalisadores automotivos, para os quais se valiam do mesmo modo de agir. Os denunciados deslocavam-se por esta urbe e também por cidades vizinhas, em busca de automóveis dos quais poderiam subtrair os catalisadores, e, para isso, utilizavam o veículo GM/Corsa Classic, placas DQP-7398/Sumaré, de propriedade de CARLOS, geralmente acompanhado por um segundo veículo para fazer a escolta e auxiliar na subtração e transporte das peças (cf. relatório de relacionamento veicular de fls. 83/87). Agindo dessa forma, os denunciados praticaram diversos furtos de catalisadores automotivos em Limeira e região (cf. relatório nº 387/21, de fls. 07/13).

Dentre os crimes patrimoniais cometidos, no dia 22 de setembro de 2021, CARLOS, IGOR, GABRIEL e MARIA EDUARDA, previamente ajustados para o furto, trafegavam com o veículo GM/Corsa Classic, placas DQP-7398, por esta urbe, quando avistaram o automóvel de Josimar estacionado na Rua Orlando Módulo, altura do nº 985, e subtraíram o catalisador do sistema de escapamento do veículo da vítima, evadindo-se na sequência.

Posteriormente, no dia 24 de setembro de 2021, CARLOS, IGOR, GABRIEL e MARIA EDUARDA, valendo-se do mesmo modus operandi, dirigiram-se com o GM/Corsa Classic, placas DQP-7398, desta vez acompanhado do veículo Honda/Fit, placas DQK-1J06/Nova Odessa, até o Auto Posto Graal Topazio, ocasião em que um deles desceu do Honda/Fit e, mediante o uso de uma serra, subtraiu o catalisador do automóvel do ofendido Manoel, acondicionando a peça no interior do GM/Corsa Classic, e em seguida todos se evadiram.

Ocorre que as ações dos denunciados no segundo furto acima descrito foram filmadas pelas câmeras de segurança do posto de combustíveis, sendo identificadas as placas dos veículos utilizados por eles para a execução do crime. De posse das características dos automóveis e conhecedores dos reiterados furtos de catalisadores que estavam ocorrendo na região, policiais civis lograram êxito na identificação dos denunciados, a partir da informação de que haviam sido abordados juntos na cidade de Indaiatuba, no dia 21 de outubro de 2021, ocasião em que CARLOS e IGOR foram surpreendidos ocupando o veículo GM/Corsa Classic, placas DQP- 7398 (usado no furto ao automóvel da vítima Manoel), enquanto GABRIEL e MARIA EDUARDA os acompanhavam a bordo do veículo Fiat/Palio, placas HCY-2539/Sumaré, dentro do qual foram localizados dois catalisadores furtados e uma serra elétrica (boletim de

ocorrência nº 4459/2021 da Del. Plantão Indaiatuba, fls. 20/23).

Através do monitoramento dos veículos, também foi possível constatar o envolvimento dos denunciados no primeiro furto narrado acima, ocorrido no dia 22 de setembro de 2021, na medida em que o GM/Corsa Classic de CARLOS foi flagrado trafegando exatamente no local e horário em que houve a subtração do catalisador do automóvel pertencente ao ofendido Josimar (cf. relatório de fls. 07/13).

Diante disso, no dia 21 de dezembro de 2021, em cumprimento a mandados de prisão temporária e de busca e apreensão (expedidos nos autos nº 1503906-02.2021.8.26.0320), os investigadores de polícia apreenderam os celulares de CARLOS, IGOR e GABRIEL, e, com prévia autorização judicial, verificaram o conteúdo dos aparelhos, sendo constatada a existência de mensagens indicativas do furto de catalisadores (cf. Relatório de investigações nº 484/2021 de fls. 35/41).

Ao serem conduzidos à delegacia, GABRIEL confessou parcialmente os fatos, afirmando que conduzia o GM/Corsa Classic enquanto CARLOS subtraía os catalisadores, IGOR revendia as peças e MARIA EDUARDA auxiliava no carregamento e transporte dos bens (fls. 44). CARLOS, por sua vez, permaneceu em silêncio (fls. 42) e IGOR negou a prática delitiva perante a autoridade policial (fls. 43).

A denúncia foi recebida às fls. 140/141. Os réus IGOR, GABRIEL e CARLOS foram devidamente citados (fls. 195, 197 e 199) e apresentaram resposta à acusação (fls. 142/150, fls. 204/223, fls. 227/236). A ré MARIA EDUARDA não foi localizada para citação pessoal, porém constituiu defensor nos autos e apresentou resposta à acusação (fls. 277/292).

Durante a instrução foram ouvidas uma das vítimas, quatro testemunhas comuns, uma testemunha de defesa e interrogados os réus (fls. 395/397).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia (fls. 403/412).

As defesas, em memoriais, sustentaram a necessidade de absolvição, pela insuficiência probatória (fls. 416/419, 420/430/ e 431/446).

É a síntese do necessário.

DECIDO

A materialidade restou comprovada pelos boletins de ocorrência dos furtos (fls. 14/15 e 18/19), pelo relatório de investigações nº 387/21 (fls. 07/13), relatório de análise dos dados dos celulares (fls. 35/41), relatório de relacionamento veicular (fls. 83/87), além da prova oral colhida em juízo, cujos depoimentos merecem ser analisados com atenção.

O réu Gabriel Sinibaldi da Costa negou o cometimento dos crimes. Disse que trabalha no período noturno e, nos horários dos furtos, provavelmente estava em sua casa dormindo. Conhece o IGOR e o CARLOS. No dia 21 de outubro de 2021 foi abordado pelos policiais na cidade de Indaiatuba com MARIA EDUARDA, quando dirigia o veículo Palio, pertencente a ela, porém não a conhecia. Ela é conhecida de CARLOS. Esta foi a primeira e única vez que a viu. MARIA EDUARDA não era habilitada e, por isso,

dirigiu o carro dela. Foi até Indaiatuba para comprar peças para revenda, e pediu ajuda a CARLOS, dizendo que precisava de dois veículos em razão da quantidade das peças. CARLOS conhecia MARIA EDUARDA e pediu que ela lhe emprestasse o Palio. O CARLOS estava com IGOR no Corsa. Não ficou satisfeito com o preço das peças e adquiriu apenas dois catalisadores, e no trajeto de volta foram abordados pelos policiais. Comprou os catalisadores de um rapaz chamado Bruno, pelo preço de R\$400,00 cada um, e pretendia revendê-los no ferro velho para obter lucro. Não é verdade que confessou os fatos na delegacia.

O réu Igor Gabriel Silva Campos negou a prática do crime. Disse que trabalha com panfletagem. Nunca foi para a cidade de Limeira com os corréus. Conhece CARLOS e GABRIEL do bairro. Para complementar a renda comprava carro em sucata e vendia para ferro velho, por quilo. Foi com GABRIEL para Indaiatuba para ver um carro, mas não compensava a aquisição, e ele comprou somente os catalisadores, quando foram abordados por policiais. Foram em dois carros para Indaiatuba, porque seriam várias peças. Não conhecia MARIA EDUARDA, que foi para ajudar a transportar as peças, pois era conhecida do CARLOS, mas como ela não era habilitada, GABRIEL dirigiu o carro dela.

O réu Carlos Henrique de Souza negou a prática dos crimes. Disse que trabalhava como servente de pedreiro e tinha uma chácara em Limeira. Foi proprietário do GM Corsa, e foi abordado com IGOR dentro do carro em Indaiatuba, e no outro carro estava MARIA EDUARDA e GABRIEL. GABRIEL queria comprar peças e usavam o veículo para isso. Perguntado sobre as imagens que demonstraram o seu carro sendo usado no furto no Posto Graal Topazio e sobre a propriedade do Honda Fit, não soube dar explicações.

A ré Maria Eduarda de Lima da Silva negou a participação nos crimes. CARLOS ligou pedindo para ir até Indaiatuba com seu veículo para buscar peças, compraram os objetos e no trajeto de volta foram abordados pelos policiais, ouvidos na delegacia e liberados. Conheceu IGOR e GABRIEL no dia da abordagem em Indaiatuba.

O ofendido Josimar Aguiar dos Santos narrou que deixou o carro estacionado na via pública, ao lado da Rodovia Anhanguera, por volta das 7h. Ao retornar para pegar o carro, por volta das 17h, escutou um barulho quando deu partida no motor. Olhou debaixo do carro e constatou que cortaram e subtraíram o catalisador. Pela câmera de monitoramento de uma empresa, que ficava distante, percebeu que os furtadores usaram dois veículos, um Honda Fit e um GM Corsa, mas não puderam identificar as placas e nem foi possível visualizar a quantidade de pessoas que participaram do furto. Informou que seu prejuízo foi de R\$900,00.

O policial civil Mauro César Martinatti declarou que foi procurado por um funcionário do Posto Topázio, noticiando que haviam furtado o catalisador do veículo dele (Manoel). Pelas imagens viu que um GM Corsa e um Honda Fit pararam atrás do veículo dele e com uma serra furtaram o catalisador. Lembra que nesse furto havia ao menos duas pessoas, um em cada veículo, sendo o catalisador colocado no Honda Fit. Pesquisaram as placas dos veículos e viram que por várias datas vieram para Limeira e numa delas, no bairro Jardim Anhanguera, também teve um furto de catalisador. Confeccionou o Relatório 387/2021. Soube, posteriormente, que noutra cidade foram abordados um GMCorsa e um outro veículo, onde acharam catalisadores e serra, material utilizado para retirada dos bens subtraídos. Se não se engana eram os mesmos réus que ocupavam aqueles veículos.

O policial civil Jeruso Alves Nascimento disse que realizou a análise das mensagens dos celulares apreendidos. No celular de IGOR tinha foto de pó de catalisador. Em algumas mensagens recuperadas havia pedido para que CARLOS apagasse as mensagens. Também apuraram diálogo sobre arrumar caminhão para fazer o transporte de sucatas. Numa das mensagens, GABRIEL conversa com a pessoa de apelido "Dente" sobre venda de catalisadores. No celular de IGOR havia o contato de "Tiago catalisador" e outro

número de um nome com a palavra "catalisador". Os dados foram compilados num relatório.

O policial civil Elias de Oliveira narrou que participou das buscas realizadas em Santa Bárbara D'Oeste, onde foi preso um dos réus e apreendido um aparelho celular. Não participou de outras diligências da investigação, embora conste seu nome no Relatório nº 496/2021.

A policial civil Lucimeire Labaci disse que participou do cumprimento do mandado de busca na casa de um dos réus (GABRIEL ou IGOR GABRIEL). Lá não achou nenhum objeto relativo à essa prática criminosa. Apreenderam telefone celular e cumpriram o mandado de prisão temporária. Não participou da busca na casa de CARLOS, mas lembra de ter sido localizada serra, não sendo encontrados catalisadores, tendo ido a esse local, mas não entrou na residência. Havia relatos de vários furtos de catalisadores na região e depois da investigação os furtos cessaram, não ouvindo mais comentários desse tipo de crime.

A testemunha de defesa Adailton Martins Dias declarou que trabalhou com o réu CARLOS por dois anos. Sabe que ele possui uma chácara na cidade de Limeira, que ele adquiriu em março de 2021, sendo ele quem vendeu aquela propriedade para CARLOS. Sabe que CARLOS sempre frequentava a chácara, pois possuía uma chácara vizinha a de CARLOS. Não sabe qual era o veículo de CARLOS.

Amealhados todos os documentos, depoimentos, laudos, e sendo inequívoca a materialidade dos crimes de furto, cumpre apreciar o conjunto probatório de forma racional e ponderada, observando-se que o fato envolve trama complexa e a tese formulada pela acusação não decorre de sequência de eventos apurados de forma linear e retilínea, exigindo dos investigadores o alinhamento de diversos elementos de prova colhidos em situações diversas e aparentemente desvinculadas, utilizando-se da somatória de "peças" para a união do "quebra-cabeças".

Evidentemente, incumbe à defesa dos acusados apontar eventuais falhas neste conjunto de elementos supostamente coeso apresentado pelo Ministério Público, tendo em vista que, como observa GUILHERME DE SOUZA NUCCI, "a finalidade da prova é a produção do convencimento do juiz no tocante à verdade processual, vale dizer, a verdade possível de ser alcançada no processo, seja conforme a realidade, ou não" (in Provas no Processo Penal, 2ª edição, 2011, RT, p. 18).

Independentemente do resultado do exame das provas, seja favorável à tese acusatória ou não, importa destacar que no âmbito das investigações que apresentam como objeto associações criminosas (como no caso do furto de peças de automóveis), é preciso compreender a relevância das denominadas provas indiciárias, que, a despeito de num primeiro momento não se mostrarem muito elucidativas, ao serem unidas e "costuradas" por meio do raciocínio indutivo, podem vir a permitir o alcance de uma conclusão lógica e convincente, de forma a permitir um decreto condenatório. Acerca do tema, como bem salienta GUILHERME DE SOUZA NUCCI, "a prova indiciária é composta por vários fatos secundários, ou seja, inúmeros acontecimentos prontos a constituir um quadro maior indicativo da concretização do fato principal, objeto da imputação" (op cit, p. 201).

Ainda sobre a prova indiciária, MALATESTA avalia a questão com notável profundidade, trazendo à tona elementos que não podem ser ignorados no momento da promoção do julgamento. Primeiramente, para MALATESTA, a avaliação dos indícios impõe ao julgador a realização de raciocínio lógico, donde se parte do desconhecido para o conhecido por meio da relação de causalidade; em segundo lugar, parte-se de uma premissa menor que afirma a existência de um fato contido numa realidade mais ampla; em terceiro lugar, o exercício para se alcançar a conclusão mais ampla, impõe o conhecimento de regras práticas da experiência, donde se extrai a ideia de empirismo; em quarto lugar, a conclusão que se alcança por intermédio da utilização

dos indícios é sempre diversa da informação que se utilizou inicialmente.

As ideias apresentadas no parágrafo anterior apenas sintetizam parte do raciocínio exposto por MALATESTA em sua obra "A Lógica das Provas em Matéria Criminal", sendo pertinente citar trecho elucidativo da lição do grande mestre, in verbis:

"Já vimos, falando da prova indirecta em geral, qual é a forma lógica do indício. A sua forma lógica, dissemos, é o raciocínio. Reúni todos os indícios possíveis, fazei sua análise lógica, e encontrar-vos heis sempre em frente de uma premissa maior, que tem por conteúdo um juízo específico de causalidade; de uma premissa menor, que afirma a existência de um sujeito particular que se contém no sujeito específico da maior; e de uma conclusão que atribui ao sujeito particular em questão o predicado atribuído na maior ao sujeito específico. Nesta conclusão, assenta propriamente o argumento probatório. Não é inútil aqui um esclarecimento. Falamos de juízo específico e de sujeito específico por exatidão de linguagem, porquanto o juízo verdadeiramente genérico de causalidade é o próprio princípio de causalidade: todo o fenómeno supõe a causa. O juízo de causalidade expresso pela maior do raciocínio indicativo não exprime propriamente senão a relação entre uma espécie de causas e uma espécie de efeitos; eis em que sentido o chamamos específico. Compreende-se, pois, que este juízo específico de causalidade é sempre geral relativamente ao juízo particular que se quer dele deduzir, Dado este esclarecimento, que nos parece útil, prossigamos.

Vimos também, anteriormente, que a ideia mais geral, contida no juízo da maior, nos é dada pela experiência, que a deduz por indução da observação das várias particularidades. Vimos, além disso, que esta ideia geral de que se parte, consiste, para o indício quasi sempre, e sempre para a presunção, no modo de ser e actuar ordinário da natureza. Remetendo para o completo desenvolvimento das teorias, relativamente a este ponto, para o que dissemos anteriormente nes mesma Parte do livro, julgamos oportuno considerar aqui de novo a força da relação, que o indício nos conduz do conhecido ao desconhecido, para fixar assim o valor do indício.

No indício a coisa que se apresenta como conhecida, é sempre diversa da coisa desconhecida que se faz conhecer. Ora, uma coisa conhecida só nos pode provar uma coisa desconhecida diversa, quando se nos apresente como sua causa ou como seu efeito, porquanto entre coisas diversas não há, como demonstramos, senão a relação de causalidade que possa conduzir de uma a outra. A coisa conhecida, que, enquanto serve para indicar a desconhecida, pode chamar-se também coisa indicadora, pode apresentar-se tanto como uma causa, como um efeito; e esta coisa indicadora pode consistir em um facto interno da consciência, ou em um facto externo do mundo" (op. cit., p. 208/209).

As lições de MALATESTA são essenciais para se promover análise adequada das provas em matéria penal, devendo o jurista, e em especial, o julgador, estudar sua obra de maneira detida.

De qualquer sorte, este magistrado, ainda não satisfeito com a apresentação de temas relacionados à investigação empírica e ao método indutivo sob o prisma limitado da dogmática jurídica, buscou maior aprofundamento do tema na obra de FRANCIS BACON, especialmente no "Novo Órganon", de 1620, considerada obra de criação da indução científica.

O "Novo Órganon" trouxe a FRANCIS BACON o título de pai da ciência moderna, já que, buscando trazer método e racionalidade à apreciação dos fenómenos da natureza, buscou conferir maior certeza ao que se pode denominar "conhecimento científico", afastando-se de debates inúteis que se sustentavam em argumentações vazias:

"O ídolos e noções falsas que ora ocupam o intellecto humano e nele se acham

implantados não somente o obstruem a ponto de ser difícil o acesso da verdade, como, mesmo depois de seu pórtico logrado e descerrado, poderão ressurgir como obstáculo à própria instauração das ciências, a não ser que os homens, já precavidos contra eles, se cuidem o mais que possam" (Coleção "Os Pensadores", XIII, Abril Cultural, Tradução José Aluysio Reis de Andrade, p. 26/27)

FRANCIS BACON, no desenvolvimento de seu método indutivo de interpretação da natureza, estabelece algumas etapas a serem seguidas, para se alcançar a certeza acerca do objeto de investigação: coleta exaustiva de dados em conformidade com observação rigorosa da natureza; reunião e organização racional destes dados; realização de experimentações de acordo com os dados coletados e organização, inclusive promovendo as exclusões pertinentes. Nesse sentido, o seguinte trecho do "Novo Órganon", elucidativo no aspecto:

"Para a constituição de axiomas deve-se cogitar de uma forma de indução diversa da usual até hoje e que deve servir para descobrir e demonstrar não apenas os princípios – como são corretamente chamados – como também os axiomas menores, médios e todos, em suma. Com efeito, a indução que procede por simples enumeração é uma coisa pueril, leva a conclusões precárias, expõe-se a perigo de uma instância que a contradiga. Em geral, conclui a partir de um número de fatos particulares muito menor que o necessário e que são também os de acesso mais fácil. Mas a indução que será útil para a descoberta e demonstração das ciências e das artes deve analisar a natureza, procedendo às devidas rejeições e exclusões, e depois, então, de posse dos casos negativos necessários, concluirá a respeito dos casos positivos. Ora, é certo que não foi até hoje feito, nem mesmo tentado, exceção feita, certas vezes, de Platão, que usa essa forma de indução para tirar definições ou ideias. Mas, para que essa indução ou demonstração possa ser oferecida como uma ciência boa e legítima, deve-se cuidar de um sem-número de coisas que nunca ocorreram a qualquer mortal. Vai mesmo ser exigido mais esforço que o até agora despendido com o silogismo. E o auxílio dessa indução deve ser invocado, não apenas para o descobrimento de axiomas, mas também para definir as noções. E é nessa indução que estão depositadas as maiores esperanças"

Na constituição de axiomas por meio dessa indução, é necessário que se proceda a um exame ou prova: deve-se verificar se o axioma que se constitui é adequado e está na exata medida dos fatos particulares de que foi extraído, se não os excede em amplitude e latitude, se é confirmado com a designação de novos fatos particulares que, por seu turno, irão servir como uma espécie de garantia. Dessa forma, de um lado, será evitado que se fique adstrito aos fatos particulares já conhecidos; de outro, que se cinja a sombras ou formas abstratas em lugar de coisas sólidas e determinadas na sua matéria. Quando esse procedimento for colocado em uso, teremos um motivo a mais para fundar nossas esperanças" (Op. Cit, fls. 74/75).

Pois bem, consideradas então as premissas do método indutivo, e verificada sua pertinência no processo penal, especialmente em se considerando que seus fundamentos de validade foram buscados no próprio criador do método, FRANCIS BACON, incumbe aqui dar aplicação prática, analisando-se pormenorizadamente os fatos apresentados, avaliando-se a incidência das teses de acusação e defesa, promovendo-se as pertinentes refutações, inclusive com base nas regras de experiência prática (experimentações), e ao depois, concluindo sobre a comprovação das hipóteses (adequação ou não das condutas dos réus à denúncia).

Primeiramente, passa-se à coleta pormenorizada dos elementos de fato obtidos nos autos:

1- os quatro acusados foram encontrados e abordados no dia 21 de outubro de 2021 na cidade de Indaiatuba, estando Gabriel e Maria Eduarda no interior de um veículo Palio, e Igor Gabriel e Carlos Henrique no interior do veículo Corsa (placas DPQ7398), sendo encontrado no veículo Palio uma serra elétrica e dois catalisadores

de veículo;

2 - no período dessa abordagem (21.10.2021), a polícia já tinha notícia de furtos pretéritos de catalisadores, tendo o primeiro ocorrido em 22.09.2021 e o segundo ocorrido em 24.09.2021;

3 - as investigações apontaram a possível utilização de um veículo corsa prata nos eventos de furto - fl. 83, tendo a vítima Josimar, inclusive, apontado a participação de um corsa e um honda fit no evento em que sofreu o prejuízo, após analisar câmeras de monitoramento da empresa onde trabalha, sem identificar, no entanto, o número das placas;

4 - na posse das informações de utilização de um veículo corsa, os sistemas de monitoramento de veículos da municipalidade de Limeira foram ativados, identificando-se o constante trânsito do veículo corsa placas DQP-7398, pelas imediações onde ocorreram os delitos, sendo que tal veículo também foi encontrado no dia da abordagem realizada em 21.10.2021;

5 - o indigitado veículo corsa pertencia ao corréu Carlos Henrique, como admitido pelo próprio em juízo;

6 - o mesmo veículo corsa também foi identificado nas imediações do posto Graal Topázio, onde ocorreu o furto do dia 24.09.2021;

7 - Gabriel Sinibaldi, embora tenha alterado a versão em juízo, na delegacia de polícia confessou expressamente que atuava junto com Carlos Henrique em ações de furtos de catalisadores de veículos, sendo que exercia a função de motorista do corsa prata pertencente a Carlos;

8 - conforme fls. 34/36 dos autos 150058020.2021 (apenso), o corréu Carlos Henrique de Souza é reincidente, tendo sofrido condenação pretérita pelo crime de posse ilegal de arma de fogo (autos 1988/2018 -2ª Vara Criminal de Sumaré-SP);

9 - foram apreendidos aparelhos de telefonia celular dos réus Carlos Henrique de Souza, Igor Gabriel e Gabriel Sinibaldi. Em todos os equipamentos foram apuradas referências a furtos de catalisadores, sendo que no aparelho de Igor há foto do pó subtraído dos catalisadores (fl. 36), além de conversas travadas com a própria mãe onde admite a prática criminosa; Carlos conversa com Igor e menciona a necessidade de caminhão e maçarico para o corte dos catalisadores (fl. 38); Gabriel conversa com pessoa de apelido "Dente", onde também faz menção ao furto de catalisadores (fl. 39 e 40).

Considerando todos os nove episódios acima mencionados, o Ministério Público, de um lado, sustenta que os quatro acusados devem ser condenados, já que todos os acusados foram surpreendidos em situação incriminadora, foram amealhadas provas contra todos, e não trouxeram explicações minimamente convincentes. De outro lado, as defesas dos acusados alegam a insuficiência probatória

Analisando-se detidamente os nove fatos mencionados que sintetizam toda a trama processual, cotejando-se com os argumentos da acusação e defesa, e especialmente, valendo-se do método indutivo de interpretação, onde se faz uma coligação minuciosa de indícios, e depois, avalia-se a sua aplicabilidade à realidade prática, de acordo com as regras de experiência, foi possível ao juízo alcançar as seguintes conclusões:

1 - os quatro acusados mentiram de forma evidente em juízo, tendo Gabriel alterado a confissão extrajudicial, e nenhum dos outros sequer soube explicar o que faziam em Indaiatuba quando foram abordados pelos policiais na posse de catalisadores de automóveis;

2 - a participação de Gabriel, além de ter sido admitida em delegacia, foi confirmada pelos documentos que tornam inequívoco o uso do veículo corsa apreendido nos autos, que pertencia a Carlos;

3 - Carlos, além de ser o proprietário do corsa prata, foi delatado por Gabriel na delegacia, e sequer soube esclarecer o fato de que seu automóvel estava no posto Graal Topázio dando suporte ao furto de catalisador de um veículo estacionado no local, não sendo verossímil a versão defensiva de que o corriqueiro deslocamento do automóvel pelas imediações decorria do fato de ser proprietário de um sítio em Limeira, até porque a prova de tal propriedade deveria ser produzida documentalmente;

4 - as conversas travadas nos aparelhos celulares dos réus, exceto de Maria Eduarda, que não foi apreendido porque se trata de pessoa foragida da justiça, indicam a participação de todos de forma permanente, não se tratando de atuação eventual, tampouco isolada;

5 - uma das policiais afirmou que após a prisão dos acusados, não houve mais notícia de furtos similares na região.

Logo, consideradas todas as circunstâncias apresentadas, é certo que os réus GABRIEL SINIBALDI e CARLOS subtraíram os bens descritos na inicial (dias 22 e 24.09.21), que não se confunde com o furto desvendado no dia 21.10.21 em Indaiatuba, objeto de apuração em processo autônomo. A qualificadora prevista no artigo 155, § 4º do CP está devidamente comprovada, tendo sido necessário o rompimento de obstáculo para a retirada dos catalisadores dos veículos.

No entanto, embora MARIA EDUARDA e IGOR GABRIEL, de forma certa e precisa, pertençam ao grupo destinado a furto de catalisadores, não há provas evidentes de que tenham efetivamente participado das ações dos dias 22 e 24 de setembro de 2021, em Limeira, sendo hipótese de absolvição por falta de provas. Nesse aspecto, a despeito do uso de dois veículos, não foi possível identificar os demais envolvidos, sendo possível e provável que a quadrilha contivesse maior número de membros.

Por derradeiro, é caso de condenação pela prática do crime do artigo 288 do Código Penal.

Sabe-se que o delito de associação é crime de caráter permanente, que exige estabilidade, ou seja, não se confunde com a mera co-autoria. É de se impor, para a caracterização do crime de associação criminosa, que os parceiros atuem em conjunto de forma contínua, e não isolada.

A análise dos aparelhos celulares dos participantes indica vínculos entre eles, com trocas de informações ou imagens relacionadas a crimes prévios, e também há certeza de que os acusados se conheciam; no mais, não parece que em crime de notável complexidade e especificidade como o furto de catalisadores de veículos, seja hipótese de se entender que a coligação tenha sido meramente ocasional.

Evidentemente, no submundo das organizações criminosas, os vínculos internos são mais difíceis de serem comprovados, pois os envolvidos regularmente valem-se de estratégias para disfarçar a atuação, e utilizam-se de linguagem cifrada. No entanto, para se verificar a prática do crime previsto no artigo 288 do Código Penal, deve o juiz estar atento à realidade do obscuro ambiente, e no caso em concreto, há provas de ajuste prévio e relacionamento perene.

É certo que sempre será possível alegar a insuficiência de provas, porém, a necessidade de se fundamentar as condenações criminais em provas seguras, não se

confunde com o verdadeiro "fetiche" de se exigir infinitamente provas e mais provas, o que certamente inviabilizaria qualquer condenação criminal.

Por assim ser, evidenciada a responsabilidade dos réus GABRIEL e CARLOS pelo crime de furto qualificado indicado na denúncia, e de todos os acusados pelo crime de associação criminosa, a procedência parcial da ação penal é a medida de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

1) Réu CARLOS HENRIQUE DE SOUZA

Atento para as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que os antecedentes do réu não lhes são favoráveis, mas diante da reincidência (autos 1988/2018 -2ª Vara Criminal de Sumaré-SP), deixo de valorar tal circunstância neste momento, reservando a sua aplicação para a segunda fase de cálculo de dosimetria da pena, em observância à Súmula 241 do STJ, como forma de evitar a ocorrência do "bis in idem". Assim, fixo a pena-base no mínimo legal ou seja, dois anos de reclusão e dez dias multa para o delito de furto, e um ano de reclusão para o delito de quadrilha.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante decorrente da reincidência, a ensejar a exasperação da pena em um em um sexto (1/6) , fixando as penas de em 2 (dois) anos de e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa para o crime de furto, e 1 (um) ano e 2 (dois) meses para os crimes de quadrilha.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena para o crime de quadrilha, fixo em definitivo as penas no patamar de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Reconhecida a causa de aumento de pena do artigo 71, do Código Penal, aumento a reprimenda em 1/6 para o crime de furto, perfazendo a reprimenda o total de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.

O valor de cada dia multa, atento à situação econômica do réu, fixo no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário mínimo vigente na data do fato

Assim, em definitivo, fixo as penas do acusado CARLOS no total de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, além de doze dias-multa.

Regime de pena inicial semiaberto pela reincidência, e inviabilidade de substituição das penas por restritivas de direitos.

2) Réu GABRIEL SINIBALDI DA COSTA

Sopesadas as circunstâncias, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, com fixação inicial em 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias multa, para o crime de furto, e 1 ano de reclusão para o crime de quadrilha.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena para o crime de quadrilha, fixo em definitivo as penas no patamar de 1 (um) ano de reclusão.

Reconhecida a causa de aumento de pena do artigo 71 do Código Penal, aumento a reprimenda em 1/6, considerando como critério a proporcionalidade do número de majorantes, perfazendo a reprimenda o total de dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias multa para o delito de furto.

O valor de cada dia multa, atento à situação econômica do réu, fixo no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário mínimo vigente na data do fato

Assim, em definitivo, fixo as penas do acusado GABRIEL em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias multa.

Regime de pena inicial aberto.

Presentes os requisitos, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo uma de prestação pecuniária de um salário mínimo à instituição a ser designada pelo juízo das execuções penais, e prestação de serviços a comunidade pelo mesmo período da pena, observada a detração.

3) Réu MARIA EDUARDA DE LIMA SILVA

Sopesadas as circunstancias, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 1 ano de reclusão para o crime de quadrilha.

Na segunda fase da dosimetria, nada a deliberar.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena para o crime de quadrilha, fixo em definitivo as penas no patamar de 1 (um) ano de reclusão.

Presentes os requisitos, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 salário mínimo a entidade a ser indicada pelo juízo das execuções penais.

4) Réu IGOR GABRIEL SILVA CAMPOS

Sopesadas as circunstancias, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 1 ano de reclusão para o crime de quadrilha.

Na segunda fase da dosimetria, nada a deliberar.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena para o crime de quadrilha, fixo em definitivo as penas no patamar de 1 (um) ano de reclusão.

Embora presentes os requisitos da substituição da pena, considerando o princípio da proporcionalidade, já que está preso há praticamente um ano, reputo integralmente cumprida a pena.

ANTE O EXPOSTO, por estes fundamentos e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência: 1) ABSOLVO os réus MARIA EDUARDA DE LIMA SILVA e IGOR GABRIEL SILVA CAMPOS das imputações previstas no artigo 155, § 4º do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP; 2) CONDENO os réus MARIA EDUARDA DE LIMA SILVA e IGOR GABRIEL SILVA CAMPOS como incurso no artigo 288 do Código Penal, fixando a pena de em um ano de reclusão para cada um (substituída a pena de Maria Eduarda por restritiva de direitos - 1 salário mínimo, e integralmente cumprida a de Igor Gabriel); 3) CONDENO CARLOS HENRIQUE DE SOUZA penas de em três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de doze dias-multa, no piso mínimo legal, por incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV (duas vezes), na forma do artigo 71, caput, e no artigo 288, todos do Código Penal; 4) CONDENO GABRIEL SINIBALDI DA SILVA às penas de em três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituídas as reprimendas por prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços a comunidade, além de onze dias-multa, no piso mínimo legal, por incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV (duas vezes), na forma do artigo 71, caput, e no artigo 288, todos do Código Penal.

Não mais presentes os requisitos da prisão preventiva, concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade. Determino a expedição de alvarás de soltura e

contramandado de prisão.

Decreto o perdimento dos aparelhos de telefonia celular, tendo em vista que se tratam de instrumentos utilizados na prática do delito de associação criminosa.

Custas na forma da lei.

PIC

Limeira, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA